



PUTUSAN
Nomor 4991 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YACOB PASANG, bertempat tinggal di Jalan Gelatik 2/Titian Nomor 8 A RT/RW. 15/-, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yesayas Petrus Rohy, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Yesayas, Susy & Associates, beralamat di Jalan Beller I, Nomor 70, Balikpapan, 76114, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **AHLI WARIS AKHMAD BAKRI** yang bernama **Hj. RUKAYAH, H.M. RASYID RIDHA, Hj. SITI ZHAFAIRAH, M. SEMMAN, M. HASAN AL MUNAWAR, M. SYAUQAH RABBANI**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani KM. 14 Komp. Luthfia, RT. 11 RW. 3, Desa Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsu Saladin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syamsu Saladin, S.H. ,M.H., & Rekan, beralamat di Jalan Soetoyo S Komplek Pondok Indah Raya RT. 23 Nomor 44, Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2024;
2. **HERRY THIO**, yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
3. **ABDUL KADIR**, yang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
4. **ALI SYAHRUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Sulawesi

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 22 RT. 48, Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan **dalam hal ini diwakili oleh ahli waris Ali Syahrudin bernama ROSA INDAH**, beralamat di Perum Graha Indah Blok I1 Nomor 36 RT. 10, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sayid S. Assegaf, S.H., dan kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum S S A & Associates, beralamat di Jalan Letjen Suprpto RT. 9 Nomor 21, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2024;

5. **M. SYARKAN**, Peta Transad 429 yang saat ini sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;
Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS HAMBATAN DAN PERKOTAAN, SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II Cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL BALIKPAPAN SAMARINDA DAN JALAN TOL AKSES MENUJU IBU KOTA NEGARA**, berkedudukan di Perumahan WIKA Taman Sari, Bukit Mutiara Blok KH 2 Nomor 11, Kota Balikpapan;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DI JAKARTA Cq. KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



**PROPINSI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA Cq.
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Cq. SATGAS A DAN SATGAS B PELAKSANA
PENGADAAN TANAH FREEWAY PAKET V KOTA
BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Ruhui Rahayu II
Nomor 1, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan
Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Annisa Turi
Hardianingsih, S.H.M.P.A., dan kawan-kawan, Para
Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Balikpapan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2023;
Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Balikpapan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 13.201 m² (tiga belas ribu dua ratus satu meter persegi), yang terletak di Jalan Proklamasi Dalam RT. 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Pemeliharaan Tanaman/Bangunan Diatas Tanah Negara Nomor 03.1001/019/SP3TN/III/2003 tertanggal 24 Januari 2003, tercatat atas nama Drs. Yacob Pasang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Jalan Setapak;

Sebelah timur : Herlina Massolo;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Markus Tumanan;

Sebelah barat : Markus Tumanan;

4. Menyatakan sah menurut hukum, bukti kepemilikan Penggugat atas sebuah bidang tanah seluas 13.201 m² (tiga belas ribu dua ratus satu meter persegi), yang telah menjadi Jalan Tol Balikpapan Samarinda, yang terletak di Jalan Proklamasi Dalam RT. 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
5. Menyatakan sebagai hukum, tanah milik Penggugat tidak bertumpang tindih dan berbeda letak/lokasi dengan tanah milik Para Tergugat;
6. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas uang ganti rugi tanah atas pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor 110/Konsinyasi/2017/PN.Bpp tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp1.443.800.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Menyatakan sebagai hukum, perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah yang sama dengan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), sekalipun ada bantahan, upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi dari Para Tergugat.
9. Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mengeluarkan surat pengantar/surat rekomendasi untuk pencairan uang konsinyasi kepada Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur);
- II. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat salah alamat maupun salah subjek (*error in persona*);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Balikpapan dengan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 9 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;
- Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 13.201 m² (tiga belas ribu dua ratus satu meter persegi) yang terletak di Jalan Proklamasi Dalam RT. 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Pemeliharaan Tanaman/Bangunan Di Atas Tanah Negara Nomor 03.1001/019/SP3TN/III/2003 tertanggal 24 Januari 2003, tercatat atas nama Drs. Yacop Pasang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : jalan setapak;
Sebelah timur : Herlina Massolo;
Sebelah selatan : Markus Tumanan;
Sebelah barat : Markus Tumanan;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



- Menyatakan sah menurut hukum, bukti kepemilikan Penggugat atas sebuah bidang tanah seluas 13.201 m² (tiga belas ribu dua ratus satu meter persegi) yang telah menjadi Jalan tol Balikpapan Samarinda, yang terletak di Jalan Proklamasi Dalam RT. 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan;
- Menyatakan sebagai hukum, tanah milik Penggugat tidak bertumpang tindih dan berbeda letak/lokasi dengan tanah milik Para Tergugat;
- Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas uang ganti rugi tanah atas pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor 110/Konsinyasi/2017/PN Bpp tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp1.443.800.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Menyatakan sebagai hukum, perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah yang sama dengan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
- Memerintahkan Para Turut Tergugat untuk mengeluarkan surat pengantar/surat rekomendasi untuk mencairkan uang konsinyasi kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp4.370.500,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT SMR, tanggal 30 April 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 9 Januari 2024 yang dimohonkan banding;
Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Mei 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bpp yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 65/PDT/2024/PT SMR tanggal 30 April 2024;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 42/Pdt.G/2024/PN BPP tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara dalam semua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan IV telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 27 Juni 2024 dan tanggal 2 Juli 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sengketa *a quo* adalah mengenai pihak yang paling berhak untuk mendapat ganti rugi pembebasan lahan untuk Jalan tol Balikpapan-Samarinda, yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Balikpapan;

Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa lokasi tanah Para Tergugat berbeda dengan lokasi tanah milik Penggugat, karena letak tanah Penggugat terletak di Jalan Proklamasi RT. 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, sementara letak tanah yang diklaim milik Para Tergugat terletak di Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa tanah milik Penggugat sebagaimana dalam bukti P-1 berada di Jalan Proklamasi RT 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tidak terdapat adanya saling tumpang tindih dengan tanah milik Para Tergugat yaitu Tergugat I berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 541, Kelurahan Karang Joang atas nama Akhmad Bakri, Tergugat II berdasarkan Sertifikat Hak Milik 479 Kelurahan Karang Joang atas nama Herry Thio, Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 559 Kelurahan Karang Joang atas nama Abdul Kadir dan Tergugat IV berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 379

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Joang atas nama Ali Syachruddin, kesemua Sertifikat tersebut terletak di Kelurahan Karang Joang bukan Kelurahan Manggar;

Bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dengan bukti surat dan menghadirkan saksi dari instansi yang berkompeten yang mengeluarkan SK Gubernur Nomor 348 Tahun 1990 bahwa tanah milik Tergugat I saat ini terletak di RT. 37, Kelurahan Manggar, dengan demikian perbuatan Para Tergugat yang telah mengakui/mengklaim kepemilikan tanah yang sama dengan tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah bertentangan dengan hak subJektif Penggugat dan karena itu merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka Penggugatlah yang berhak atas pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk Jalan Tol Balikpapan-Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YACOB PASANG dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PDT/2024/PT SMR, tanggal 30 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 9 Januari 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, yaitu petitum 1, 3, 4, 6, 7, 10 dan 11;

Bahwa petitum ke 2 ditolak karena petitum tersebut berlebihan karena tidak semua alat bukti Penggugat mempunyai kekuatan pembuktian dan relevan dengan perkara *a quo*, petitum ke 5 berlebihan karena mengenai tumpang tindih atau tidaknya objek tanah tersebut cukup menjadi bagian dari pertimbangan sehingga tidak perlu untuk ditegaskan dalam amar putusan dan harus ditolak, petitum ke 8 harus ditolak karena tidak memenuhi syarat untuk dikabulkannya putusan serta merta sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 180 HIR/191 Rbg, dan petitum ke 9 juga harus ditolak karena status Turut Tergugat adalah untuk melengkapi formalitas gugatan agar menjadi lebih jelas duduk soal sengketanya dan juga

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Turut Tergugat hanya dapat dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan saja, tidak dapat diperintahkan atau dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YACOB PASANG**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 65/PDT/2024/PT SMR, tanggal 30 April 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 9 Januari 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sebagai hukum, Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 13.201 m² (tiga belas ribu dua ratus satu meter persegi), yang terletak di Jalan Proklamasi Dalam RT. 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Pemeliharaan Tanaman/Bangunan Diatas Tanah Negara Nomor 03.1001/019/SP3TN/III/2003 tertanggal 24 Januari 2003, tercatat atas nama Drs. Yacob Pasang, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah utara : jalan setapak;
Sebelah timur : Herlina Massolo;
Sebelah selatan : Markus Tumanan;
Sebelah barat : Markus Tumanan;

3. Menyatakan sah menurut hukum, bukti kepemilikan Penggugat atas sebuah bidang tanah seluas 13.201 m² (tiga belas ribu dua ratus satu meter persegi), yang telah menjadi Jalan Tol Balikpapan Samarinda, yang terletak di Jalan Proklamasi Dalam RT. 37, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan.
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak atas uang ganti rugi tanah atas pembangunan Jalan Tol Balikpapan Samarinda berdasarkan Penetapan Konsinyasi Nomor 110/Konsinyasi/ 2017/PN.Bpp tanggal 26 Oktober 2017 sebesar Rp1.443.800.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
5. Menyatakan sebagai hukum, perbuatan Para Tergugat yang telah mengklaim tanah yang sama dengan tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada isi putusan ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H.,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4991 K/Pdt/2024